

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2556/2539

บริษัท เงินทุน หลักฐาน เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย สมชาย แป้นหนู กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 391, มาตรา 572
ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ติดตามยึดรถยนต์ที่เข้าซื้อคืนมาได้รถยนต์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม
หลังจากนั้นโจทก์นำรถยนต์ที่เข้าซื้อออกประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าราคารถยนต์ที่เข้า
ซื้ออันแท้จริงจึงฟ้องเรียกเงินส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ในระหว่างที่จำเลยผิดสัญญาเข้าซื้อในลักษณะเป็นเบี้ยปรับหาใช่ฟ้องเรียกร้องให้
จำเลยชดเชยค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่เข้าซื้อเนื่องจากชำรุดบกพร่องจากการใช้ของ
จำเลยแต่อย่างใดไม่ฉะนั้นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลจากการเลิกสัญญา
ตกอยู่ในบังคับอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเข้าซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 2 ฐ-6935 กรุงเทพมหานคร ไปจากโจทก์ใน
ราคา 222,400 บาท ตกลงผ่อนชำระเป็น 36 งวด งวดละ 6,178 บาท ต่อเดือน งวด
สุดท้ายชำระ 6,170 บาท เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กันยายน 2533 งวดต่อไปชำระ

ทุกวันที่ 1 ของเดือนจนกว่าจะครบ จำเลยที่ 2 ได้คำประกันการชำระหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมหลังจากทำสัญญา
จำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 6 เป็นต้นมาเป็นเวลา 2 งวดติดต่อกัน
โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และสัญญาเช่าซื้อได้เลิก
กันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2534 แต่จำเลยที่ 1 ยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ที่
เช่าซื้อตลอดมา จนกระทั่งวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 โจทก์จึงติดตามยึดรถยนต์คืน
ได้ ในการนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายติดตาม 3,500 บาท เมื่อนำรถยนต์ออกประมูลขายได้
ในราคา 86,500 บาท ราคารถยนต์ยังขาดจำนวนอยู่ 105,010 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 จะ
ต้องรับผิดชอบชำระเงินส่วนที่ขาดนี้ และยังต้องรับผิดชอบในค่าใช้ทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2534 อันเป็นวันผิดนัดถึงวันสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเดือนละ 4,000 บาท
เป็นระยะเวลา 3 เดือนเศษเป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,510 บาท
ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 120,510 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า รถยนต์ที่เช่าซื้อ มีราคาเพียง 160,000 บาท เท่านั้น หาใช้
ราคา 222,400 บาท ไม่ ราคารถยนต์ที่เช่าซื้อประมูลขายไปในราคาต่ำกว่าความเป็น
จริง ก่อนฟ้องโจทก์มิได้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหาย ทั้งโจทก์ได้รถยนต์ที่
เช่าซื้อคืนไปตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2534 แต่โจทก์มิได้ฟ้องเรียกค่าเสื่อมสภาพ
ของรถยนต์ที่เช่าซื้อภายใน 6 เดือนฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 65,500 บาทแก่โจทก์
คำขอนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ และ จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อระหว่างจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อถึงวันที่สัญญาเช่าซื้อเลิกกัน 12,000 บาท และค่าติดตามรถยนต์ที่เช่าซื้อ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าตามฟ้องโจทก์เรียกร้องเอาค่าขายรถยนต์ที่เช่าซื้อขาดราคาไม่ใช่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรถยนต์ที่เช่าซื้อเสื่อมสภาพ คดีโจทก์มีอายุความ 10 ปี มิใช่อายุความ 6 เดือน คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อโจทก์ติดตามยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนมาได้ รถยนต์อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังจากนั้นโจทก์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกประมูลขายได้ราคา 86,500 บาท ซึ่งราคารถยนต์ที่เช่าซื้ออันแท้จริงเป็นเงิน 160,000 บาท ยังขาดเงินอยู่อีก 73,500 บาทกรณีจึงเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อในลักษณะเป็นเบี้ยปรับ หาใช่ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่เช่าซื้อ เนื่องจากชำรุดบกพร่องจากการใช้ของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใดไมฉะนั้นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลจากการเลิกสัญญาตกอยู่ในบังคับอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายราคารถยนต์ที่เช่าซื้อที่จำเลยที่ 1 ขาดส่งในวันที่ 21

มกราคม 2535 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้เต็มตามฟ้องนั้นปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปที่เดียว โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยใหม่เห็นว่าสำหรับค่าเสียหายในส่วนนี้จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์แล้ว 5 งวด เป็นเงิน 30,890 บาท โจทก์นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกประมูลขายได้ราคา 86,500 บาท ซึ่งราคารถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นราคาเงินสดเพียง 160,000 บาท จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน 50,000 บาท รวมกับค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ 15,500 บาท เป็นเงินค่าเสียหายทั้งสิ้น 65,500 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 65,500 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(สุทธิ นิษโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>